

<제03장 임금.제03절 통상임금>

[예상][1][3.03-2]일정 근무일수 충족 조건부 출근수당의 소정근로 대가성 관점에서의 통상임금 해당 여부★

《【문제3.3】

<사례>

택시운송업을 영위하는 A사는 취업규칙 및 단체협약에 따라 근로자들에게 기본급 외에 정기상여금과 출근수당을 지급해왔다. 정기상여금은 연 600%를 매 짝수 월말에 분할 지급하되, 지급일 현재 재직 중인 근로자에게만 지급하고 중도퇴직자에게는 일할계산하여 지급하지 않는다는 취지의 재직자 조건이 부가되어 있었다. 또한 출근수당은 월 소정근로일수 중 15일 이상 근무한 근로자에게만 월 30만 원을 지급하고, 15일 미만 근무한 근로자에게는 지급하지 않는다는 조건이 부가되어 있었다. A사에 근무하는 근로자 甲은 해당 정기상여금과 출근수당이 모두 소정근로의 대가로서 정기성, 일률성을 갖추었으므로 통상임금에 해당한다고 주장하였다. 이에 따라 甲은 정기상여금과 출근수당을 통상임금에 산입하여 재산정한 연장근로수당 등 미지급 법정수당의 지급을 청구하였다. 반면 사측은 지급일 재직조건 및 근무일수 조건으로 인하여 소정근로를 제공하는 시점에 지급 여부가 확정되지 않아 고정성이 결여되었으므로 통상임금에 해당하지 않는다고 맞섰다.

(물음2) 일정 근무일수를 충족할 것을 조건으로 지급되는 출근수당이 통상임금에 해당하는지 여부를 소정근로의 대가성 관점에서 논하시오. (25점)》

<문제3.3의 물음2> 일정 근무일수 충족 조건부 출근수당의 소정근로 대가성 관점에서의 통상임금 해당 여부

I. 문제의 제기

- 사안에서는 월 소정근로일수 중 15일 이상 근무할 것을 조건으로 지급되는 출근수당의 통상임금성과 관련하여 근로자 甲과 회사 A가 대립하고 있는 상황이다. 특히 대법원 전원합의체 판결에 따라 <통상임금의 개념적 징표에서 고정성 요건이 제외된 법리를 바탕으로, 이러한 일정 근무일수 조건부 임금이 소정근로의 대가성을 갖추어 통상임금으로 인정될 수 있는지>가 핵심 쟁점이다. 이하에서는 통상임금의 새로운 판단 기준과 근무일수 조건부 임금의 통상임금성에 관한 법리를 고찰하고, 해당 수당이 통상임금에 해당하는지 여부를 소정근로의 대가성 관점에서 논한다.

II. 일정 근무일수 조건부 임금의 통상임금성 법리

1. 통상임금의 의의 및 고정성 요건의 배제

(1) 통상임금의 의의 및 판단 기준

- 통상임금이란 근로자에게 소정근로의 대가로 정기적·일률적으로 지급하기로 정한 금액이다. 통상임금의 본질적인 판단 기준은 소정근로 대가성이며, 정기성과 일률성은 이를 구체화하는 전형적 속성이다.

(2) 고정성 요건의 배제

- 대법원 2024. 12. 19. 선고 2020다247190 전원합의체 판결은 통상임금의 성립 요건에서 기존의 고정성을 완전히 배제하였다. 고정성은 법적 근거가 없으며, 정당한 근로의 대가를 배제하는 도구로 오용되어 왔으므로 이를 배제함이 타당하다.

2. 일정 근무일수 조건부 임금의 소정근로 대가성

(1) 근무일수 조건의 법적 성격

- 대법원 2024. 12. 19. 선고 2023다302838 전원합의체 판결에 의하면, 지급 조건으로 부가된 근무일수가 해당 기간의 소정근로일수 이내라면, 소정근로를 성실히 제공하는 일반적인 근로자에게는 당연히 충족이 예정된 조건에 불과하다.

(2) 소정근로 대가성 인정 여부

- 이러한 조건부 임금은 소정근로 제공과 밀접하게 관련되어 소정근로 그 자체의 가치를 반영한 것으로 평가된다. 따라서 고정성이 배제된 이상, 실제 근로 여부나 최종 지급 여부와 무관하게 소정근로의 대가로서 정기성·일률성을 갖추었다면 통상임금에 해당한다.

III. 사안의 적용

1. 정기성 및 일률성 충족 여부

(1) 정기성의 충족

- A사의 출근수당은 매월 지급되는 항목이므로 정기성이 인정된다.

(2) 일률성의 충족

- 출근수당은 일정한 직급이나 지위가 아닌, 15일 이상 근무한 모든 근로자에게 일률적으로 지급되므로 일률성이 구비된다.

2. 소정근로 대가성 및 통상임금성 판단

(1) 근무일수 조건의 평가

- 출근수당의 조건인 15일 이상 근무는 월 소정근로일수 이내의 일수로서, 성실히 근로를 제공하는 근로자라면 통상적으로 충족할 수 있는 일수이다. 따라서 단순히 조건이 부가되었다는 사정만으로 소정근로 대가성이 부정되지 않는다.

(2) 고정성 배제에 따른 최종 판단

- 통상임금의 고정성 요건이 배제된 변경 법리에 의할 때, 15일 미만 근무자에게 미지급된다는 조건은 소정근로 대가성을 무력화하지 못한다. 따라서 해당 출근수당은 소정근로의 대가로서 정기성·일률성을 갖춘 통상임금에 해당한다.

IV. 결론

- 변경된 대법원 전원합의체 판결 법리에 따라 고정성은 통상임금의 요건에서 제외되었으며, 소정근로일수 이내의 근무일수 조건부 임금은 소정근로 대가성이 인정된다. 따라서 15일 이상 근무조건이 부가된 출근수당은 통상임금에 해당한다. 결론적으로 해당 출근수당을 통상임금에 산입하여 연장근로수당 등을 재산정하여야 한다는 甲의 청구는 적법하며, 사측의 주장은 타당하지 않다.